

Karteikarten Beihilfe — Prüfungsschema § 27 StGB

9 Karten zum Selbstabfragen — Allgemeiner Teil · Täterschaft und Teilnahme · [octastudy.com](https://www.octastudy.com) · Stand: August 2026

KARTE 1 / 9

Vorsätzliche rechtswidrige Haupttat eines anderen — 1. Tatbestandsmäßige und rechtswidrige Tat: Was ist damit gemeint?

Die Haupttat muss den objektiven und subjektiven Tatbestand eines Strafgesetzes erfüllen und rechtswidrig sein. Ist der Haupttäter gerechtfertigt, scheidet eine Teilnahme aus; fehlt ihm nur die Schuld, bleibt die Beihilfe möglich (limitierte Akzessorietät).

KARTE 2 / 9

Vorsätzliche rechtswidrige Haupttat eines anderen — 2. Vorsätzliche Begehung: Was ist damit gemeint?

Der Haupttäter muss vorsätzlich handeln; Teilnahme an einer Fahrlässigkeitstat gibt es nicht. Handelt der Vordermann ohne Vorsatz, kommt statt Beihilfe mittelbare Täterschaft nach § 25 I Alt. 2 StGB in Betracht.

KARTE 3 / 9

Vorsätzliche rechtswidrige Haupttat eines anderen — 3. Konkretisierung der Haupttat: Was ist damit gemeint?

Die Haupttat muss in ihren wesentlichen Merkmalen bestimmt sein, insbesondere nach Tatbestand, Angriffsrichtung und Tatopfer; Einzelheiten der Tatausführung — Ort, Zeit, genaue Modalitäten — müssen dagegen nicht feststehen.

KARTE 4 / 9

Hilfeleisten — 1. Physische Beihilfe: Was ist damit gemeint?

Unterstützung durch einen gegenständlichen Tatbeitrag, etwa das Überlassen des Tatwerkzeugs, das Bereitstellen des Fluchtfahrzeugs oder das Aufbrechen des Zugangs zum Tatort.

KARTE 5 / 9

Hilfeleisten — 2. Psychische Beihilfe: Was ist damit gemeint?

Bestärkung des bereits tatentschlossenen Haupttäters in seinem Tatentschluss oder Beseitigung von Hemmungen, etwa durch Rat, Zusagen für die Zeit nach der Tat oder Bestärkung am Tatort. Abzugrenzen von der Anstiftung (§ 26 StGB), die einen noch nicht entschlossenen Täter voraussetzt; die bloße Anwesenheit oder Billigung genügt für sich genommen nicht.

KARTE 6 / 9

Hilfeleisten — 3. Beihilfe durch Unterlassen: Was ist damit gemeint?

Möglich, wenn den Gehilfen eine Garantenpflicht trifft (§§ 27, 13 StGB) und er die ihm mögliche und zumutbare Verhinderung der Haupttat unterlässt. Bei Zusammentreffen von § 27 II 2 StGB und § 13 II StGB ist die doppelte Milderung möglich.

KARTE 7 / 9

Hilfeleisten — 4. Förderung der Haupttat: Was ist damit gemeint?

Nach h. M. muss die Hilfeleistung die Haupttat objektiv gefördert oder erleichtert haben; sie muss sich in der Haupttat auswirken, ohne dass eine Kausalität im Sinne der *conditio-sine-qua-non*-Formel für den Taterfolg zu verlangen ist.

KARTE 8 / 9

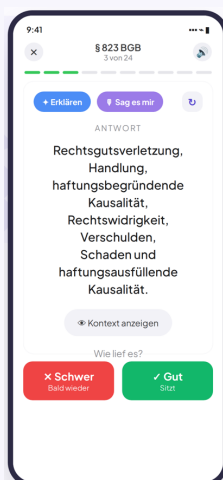
Vorsatz (doppelter Gehilfenvorsatz) — 1. Vorsatz bezüglich der Haupttat: Was ist damit gemeint?

Der Gehilfe muss die Haupttat in ihren wesentlichen Merkmalen und ihrer Unrechtsdimension kennen und ihre Vollendung wollen. Wer nur einen Versuch fördern will, der nicht zur Vollendung führen soll, handelt ohne Gehilfenvorsatz (*agent provocateur*).

KARTE 9 / 9

Vorsatz (doppelter Gehilfenvorsatz) — 2. Vorsatz bezüglich der eigenen Hilfeleistung: Was ist damit gemeint?

Der Gehilfe muss wissen und wollen, dass sein Beitrag die fremde Tat fördert; die Vorstellung, einen unterstützenden Beitrag zu leisten, genügt.



Diese Karten direkt mündlich üben

In Octa hochgeladen, fragt dich die App diese Karten laut ab und sagt dir, wo deine Antwort lückenhaft war.
Nur für iPhone & iPad.

In Octa öffnen



Zur App

Dieses Karteikarten-Deck dient ausschließlich der Prüfungsvorbereitung und stellt keine Rechtsberatung dar.